PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 02 / 07 / 2021

DECRETO N.º 249/2021

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N.º 1223/2021, QUE DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL – SLAM - NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelas Constituições Federal e do Estado do Rio de Janeiro, e pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da legislação pertinente do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal - SLAM, e dá outras providências.

Art. 2º - O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, exigido pelo Município, referente à localização, construção, instalação, ampliação, modificação, desativação, reativação e operação de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, e as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Art. 3º - Será necessário, ainda que as atividades sejam classificadas como de baixo impacto, o requerimento de licença prévia, de instalação e/ou operação, cujas atividades requeiram:

I - Estocagem de substância inflamável, combustível e/ou tóxica em tanque subterrâneo;
II - Tancagem com aérea de combustíveis líquidos cujo volume total seja igual ou superior a 15m³;
III - Instalação e operação de sistema de tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais;
IV - Abastecimento de gás natural veicular (GNV) e gás natural comprimido;
V – Atividades Industriais;
VI – Construção de empreendimentos imobiliários unifamiliares e multifamiliares;
VII - Construção de shoppings centers, prédios e centros comerciais;
VIII - Nas hipóteses de supressão vegetal em que se apliquem as leis 713/2017 e 773/2017.

Parágrafo único. A relação acima não exclui outras atividades que poderão vir a ser incluídas a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 02 / 07 / 2021

Art. 4º - O procedimento declaratório para inexigibilidade de licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades categorizados de acordo com a CNAE, será obtida por meio da plataforma digital do INEA, conforme Resolução INEA n.º 217 de 05 de maio de 2021.

Art. 5º - Caberá ao requerente acessar o portal do INEA e/ou o sistema integrador da Redesim, administrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicando as atividades para fins de emissão da declaração. Ficando o empreendedor responsável pelas informações prestadas, sob pena de ser responsabilizado penal, civil e administrativamente por falsa declaração.

Art. 6º - Na hipótese de o empreendimento se enquadrar em mais de uma atividade, com e sem exigência de licenciamento, a certidão e/ou declaração apenas contemplará as atividades inexigíveis, cabendo ao empreendedor requerer o licenciamento, após enquadramento do empreendimento ou atividade na plataforma digital de licenciamento ambiental do INEA.

Parágrafo único. A certidão e/ou declaração de inexigibilidade não exime as fiscalizações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que poderá exigir a qualquer tempo o licenciamento das atividades que não foram levadas em consideração, fazendo parte de um mesmo empreendimento, de acordo com o anexo I da Resolução Inea n.º 217 de 05 de maio de 2021.

Art. 7º - A declaração eletrônica de inexigibilidade de licenciamento ambiental não exime o empreendedor de obter as autorizações exigidas pela legislação federal, estadual e municipal, a exemplo da outorga de direito de uso de recursos hídricos e supressão de vegetação, dentre outras.

Art. 8º - Nos casos de Termo de Encerramento inseridos no artigo 21, se aplicam as atividades elencadas no item 2, DZ-0077.R-0 - Diretriz Para Encerramento de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente – INEA (Publicada no DOERJ de 22 de outubro de 2008).

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de Julho de 2021.

NELSON RUAS DOS SANTOS
Prefeito